

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO WEB****PARTES CONTRATANTES****CONTRATADA (PRESTADOR DE SERVIÇOS)****Denominação:** Paulo Samuel Santos Gomes ("P&D Agency")**NIF:** 267428430**Morada:** Rua São Brás, n.º 60, 3105-104
Água Formosa, Pombal**Enquadramento:** Trabalhador(a)
Independente**Contacto:** pd.agency.digital01@gmail.com**CONTRATANTE (CLIENTE)****Nome / Denominação:****NIF / NIPC:****Morada / Sede:****Representado por:****Contacto / E-mail:****CLÁUSULA 1ª – OBJETO DO CONTRATO**

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de conceção de interface (UI/UX), desenvolvimento de software web, marketing digital com otimização para motores de pesquisa (Google SEO), alojamento / hospedagem de serviços e manutenção técnica pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, visando a criação de um website institucional ou aplicação digital personalizada, em conformidade com o plano de desenvolvimento selecionado na Cláusula 2ª e as especificações técnicas acordadas entre as partes.

CLÁUSULA 2ª – ORÇAMENTO INICIAL E FLEXIBILIDADE DO DESENVOLVIMENTO

- Orçamento Inicial:** O valor acordado para o desenvolvimento inicial do website é o estabelecido na Cláusula 6ª deste contrato, correspondendo exclusivamente ao âmbito técnico acordado previamente pelas partes.
- Ajustes de Escopo:** Qualquer alteração estrutural, adição de novas páginas, módulos, ou funcionalidades solicitadas pelo CONTRATANTE no decorrer do desenvolvimento poderá resultar em ajustes proporcionais no orçamento final e no prazo de entrega, sujeitos a acordo mútuo prévio por escrito (ou correio eletrónico).
- Serviços Adicionais:** Custos de terceiros necessários para o funcionamento de integrações específicas solicitadas pelo Cliente (nomeadamente licenças de software, APIs pagas, plugins específicos de terceiros) serão orçamentados e faturados em separado ao CONTRATANTE, mediante comunicação prévia por escrito.

CLÁUSULA 3ª – DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

1. **Titularidade:** Nos termos do CDADC, os direitos de autor sobre o código-fonte original, maquetes gráficas e elementos visuais criados para este projeto são titularidade da **CONTRATADA**. O **CONTRATANTE** recebe uma licença de utilização exclusiva, permanente e intransmissível (salvo autorização prévia por escrito, não recusada sem justa causa) para a sua atividade comercial.

2. **Componentes de Terceiros:** O website poderá incorporar frameworks, bibliotecas ou componentes *open-source* licenciados por terceiros (ex.: WordPress, Bootstrap, React), cujas licenças originais se mantêm inalteradas e não são objeto de cessão.

3. **Domínio & Aquisições Opcionais:** O registo e configuração inicial de domínio **.COM** encontra-se incluído no preço do desenvolvimento. O **CONTRATANTE** poderá solicitar adicionalmente o registo e gestão de domínio **.PT** mediante o pagamento único adicional de **50 €**, bem como adquirir a titularidade plena dos direitos de autor (excluindo componentes de terceiros) por um acréscimo fixo de **200 €**.

4. **Direito de Portefólio:** Salvo indicação expressa e por escrito em contrário por parte do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** reserva-se o direito de apresentar o trabalho desenvolvido no seu portefólio, website institucional e redes sociais, para fins de demonstração comercial.

Opção de Direitos de Autor:

- ☐ **SIM, adquirir os Direitos (+200 €).**
Titularidade plena sobre ficheiros-fonte e maquetes originais.
- ☐ **NÃO pretendo (Licença Exclusiva incluída).**
Titularidade permanece com a Contratada.

Registo & Gestão de Domínio .PT:

- ☐ **SIM, pretendo domínio .PT (+50 € na compra).**
Registo e gestão do domínio nacional .PT pela Contratada (.COM incluído).
- ☐ **NÃO (Apenas .COM incluído ou gerido pelo Cliente).**
Manter apenas o domínio .COM incluído ou fornecido pelo Cliente.

Rubrica do Contratante: _____

CLÁUSULA 4ª – PRAZOS, ACEITAÇÃO E REVISÕES

1. **Prazo de Entrega:** O prazo para a execução e entrega do website é flexível e dependente da colaboração ativa do **CONTRATANTE**. Estima-se, por regra, um período de desenvolvimento de 1 a 2 semanas, podendo estender-se entre 1 a 3 meses consoante a prontidão no fornecimento de conteúdos, acessos, revisões e atualizações.

2. **Aceitação Formal & Limite de Revisões:** A **CONTRATADA** disponibilizará uma versão de pré-visualização. Consideram-se 'inconformidades' apenas os desvios face ao previamente acordado em orçamento ou briefing, estando incluída **1 (uma) ronda de correções** por fase. Pedidos de alteração não previstos constituem Trabalho Adicional (Cláusula 8ª). O **CONTRATANTE** dispõe de **5 (cinco) dias úteis** (ou **10 dias úteis** se consumidor final) para comunicar inconformidades por escrito. Decorridos 3 dias úteis sem resposta, a **CONTRATADA** enviará lembrete escrito com indicação do prazo remanescente e efeito do silêncio. Decorrido o prazo sem resposta, considera-se a versão aceite e é devido o Saldo Final (Cláusula 6ª.1.b).

3. **Inatividade do Cliente:** Caso o **CONTRATANTE** não responda a pedidos de conteúdo, aprovação ou feedback por período superior a **10 dias** (ou **20 dias** caso o **CONTRATANTE** seja consumidor final), o projeto considera-se em pausa, suspendendo-se os prazos. Decorridos **30 dias** de inatividade (ou **60 dias** para consumidor final), a **CONTRATADA** pode considerar o contrato caducado, mantendo o direito aos valores já devidos, sem obrigação de reembolso do sinal.

4. **Suporte Técnico & Alterações Mensais:** Resolução de dúvidas num prazo útil de 24h a 72h. Pacote Pro inclui até 5 alterações mensais pontuais; Pacote Plus inclui até 15 alterações mensais pontuais.

CLÁUSULA 5ª – CANCELAMENTO, RENOVAÇÃO E RESCISÃO

1. **Período de Reflexão Contratual:** Nos termos do Decreto-Lei n.º 24/2014, quando aplicável (nomeadamente em contratos celebrados à distância ou fora do estabelecimento comercial), assiste ao CONTRATANTE, sendo consumidor final, o direito de livre resolução no prazo de 14 dias. Caso o CONTRATANTE atue no âmbito da sua atividade profissional ou comercial (B2B), dispõe de 7 (sete) dias seguidos após a assinatura para solicitar o cancelamento sem custos.

2. **Fidelização (1 Ano):** Decorrido o prazo de reflexão, a adjudicação é vinculativa por 12 meses, sem direito a reembolso ou cancelamento antecipado, salvo em caso de incumprimento contratual imputável à CONTRATADA.

3. **Renovação Anual & Não-Renovação:** Para manter o website ativo, o CONTRATANTE subscreverá anualmente um dos planos de manutenção abaixo. Caso o plano não seja renovado até à data de vencimento, a CONTRATADA notificará o CONTRATANTE com antecedência mínima de **7 dias**. Decorrido esse prazo sem renovação, o alojamento e/ou domínio geridos pela CONTRATADA poderão ser suspensos, não sendo a CONTRATADA responsável por indisponibilidade resultante.

BÁSICO ☐ ESCOLHER	PRO ☐ ESCOLHER	PLUS ☐ ESCOLHER
200 € a 250 € / Ano	350 € a 400 € / Ano	425 € a 475 € / Ano
• Domínio e hospedagem incluídos • Backups a cada 2 meses • Suporte técnico mínimo • Relatório a cada 4 meses • Google SEO básico	• Domínio e hospedagem incluídos • Backups mensais • Suporte técnico intermediário • Relatório a cada 2 meses • Otimização básica de pesquisa • Google SEO intermediário	• Domínio e hospedagem incluídos • Backups quinzenais • Suporte técnico prioritário • SEO Google avançado • Otimização de desempenho • Relatório mensal de visitas • Cibersegurança aprimorada

4. **Destino após Cancelamento:** a) Website desativado. b) Se direitos adquiridos (Cláusula 3ª), ficheiros-fonte entregues em ZIP; caso contrário, não fornecidos. c) Domínio transferível mediante pedido escrito, sem dívidas pendentes, com custos a cargo do Cliente.

5. **Rescisão pela CONTRATADA:** A CONTRATADA pode rescindir o presente contrato, sem penalização e com direito aos valores proporcionais ao trabalho realizado, em caso de: (a) incumprimento reiterado de pagamento; (b) fornecimento de conteúdos ilegais, difamatórios ou que violem direitos de terceiros; (c) falta de colaboração que inviabilize a execução do projeto.

CLÁUSULA 6ª – PREÇO, PAGAMENTO E MORA / SUSPENSÃO

1. **Preço:** Pelo desenvolvimento do website, o CONTRATANTE pagará o valor total de _____ €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (quando aplicável; salvo isenção ao abrigo do Art. 53.º do CIVA), a liquidar em duas prestações:

- a) **Sinal:** _____ € (____%), pago no ato da assinatura do presente contrato, como confirmação e reserva do serviço;
- b) **Saldo Final:** _____ €, pago no momento da aceitação formal do website (Cláusula 4ª.2), previamente à publicação.

2. **Mora e Suspensão por Incumprimento:** Em transações comerciais (B2B), aplicam-se juros de mora nos termos do DL n.º 62/2013 acrescidos de €40,00 de indemnização para custos de cobrança; em transações com consumidor final (B2C), aplicam-se os juros legais civis (Art. 806.º do CC). Em caso de mora superior a **5 dias** no pagamento de qualquer valor devido, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a entrega de trabalhos, o acesso a ambientes de teste/produção e/ou o alojamento do website, sem que tal constitua incumprimento contratual da sua parte, até à regularização integral.

CLÁUSULA 7ª – CONTEÚDOS E POLÍTICAS LEGAIS DO CLIENTE

O CONTRATANTE é responsável pela legalidade e titularidade dos conteúdos fornecidos (textos, imagens, logótipos, marcas, multimédia), garantindo que não violam direitos de autor ou normas publicitárias. A redação e implementação de páginas de Política de Privacidade, Termos de Uso e Política de Cookies do website do Cliente são da exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, podendo ser prestadas pela CONTRATADA como Trabalho Adicional (Cláusula 8ª), mediante orçamento específico. O CONTRATANTE indemnizará a CONTRATADA por quaisquer reclamações ou sanções decorrentes de conteúdos fornecidos.

CLÁUSULA 8ª – TRABALHOS ADICIONAIS (FORA DO ÂMBITO)

Qualquer solicitação de funcionalidades, páginas adicionais, integrações ou alterações que extravasem o âmbito inicialmente acordado (Cláusula 1ª) será considerada trabalho adicional. A sua execução dependerá da apresentação de uma proposta adicional ou da agregação de novos valores ao orçamento inicial, com base na complexidade técnica das funcionalidades extra requeridas.

CLÁUSULA 9ª – EXCLUSÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1. **Danos Indiretos:** A CONTRATADA não responde por danos indiretos, lucros cessantes, perda de receitas, interrupção de atividade ou perda de dados.

2. **Falhas Exógenas:** A CONTRATADA está isenta de responsabilidade por anomalias de terceiros (servidores, domínio, gateways, ciberataques) que não lhe sejam imputáveis.

3. **Dolo ou Negligência Grave:** As limitações e exclusões previstas nos números 1 e 2 não se aplicam em caso de dolo ou negligência grave imputável à CONTRATADA (Art. 800.º, n.º 2 do Código Civil e LCCG). Nesse caso, a responsabilidade da CONTRATADA fica estritamente limitada ao montante total efetivamente pago pelo CONTRATANTE ao abrigo do presente contrato.

CLÁUSULA 10ª – CONFIDENCIALIDADE

Ambas as partes comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações comerciais, técnicas, financeiras ou estratégicas trocadas no âmbito deste contrato. Esta obrigação subsistirá por **3 (três) anos** após o término do contrato e abrange colaboradores, subcontratados e terceiros que atuem em nome de qualquer das partes.

CLÁUSULA 11ª – PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD)

1. **Responsabilidades:** O CONTRATANTE é o Responsável pelo Tratamento dos dados pessoais recolhidos através do website. A CONTRATADA atua como Subcontratante nos termos do Artigo 28.º do RGPD, comprometendo-se a:

- tratar dados pessoais apenas segundo instruções documentadas do Responsável pelo Tratamento;
- assegurar que as pessoas autorizadas a tratar dados assumem compromissos de confidencialidade;
- adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança do tratamento;
- não subcontratar terceiros sem autorização prévia e escrita do Responsável pelo Tratamento;
- prestar assistência ao Responsável no cumprimento das obrigações de resposta aos titulares dos dados;
- apagar ou devolver todos os dados pessoais após a conclusão dos serviços, salvo obrigação legal;
- disponibilizar todas as informações necessárias para demonstrar a conformidade com as regras do RGPD.

2. **Violação de Dados:** Notificação ao CONTRATANTE num prazo máximo de 48 horas após conhecimento.

CLÁUSULA 12ª – FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsável pelo incumprimento decorrente de força maior (catástrofes naturais, perturbações civis, greves gerais, falhas de telecomunicações, ciberataques massivos ou pandemias), desde que a parte afetada notifique a outra por escrito no prazo de 5 dias úteis.

CLÁUSULA 13ª – LEI APLICABLE E FORO

1. **Natureza do Contrato:** Quando o CONTRATANTE atua no âmbito da sua atividade profissional ou comercial, as partes reconhecem o carácter B2B do presente contrato, não sendo aplicável o regime de proteção do consumidor (DL n.º 24/2014). Quando o CONTRATANTE for consumidor final, aplicam-se as disposições legais imperativas de proteção do consumidor, nomeadamente as previstas na Cláusula 5ª.1.

2. **Foro:** O contrato rege-se pela Lei Portuguesa. Para litígios não resolvidos amigavelmente, as partes elegem o foro da Comarca de **Leiria**, com renúncia a qualquer outro.

Por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente contrato em duplicado, ficando cada uma com um exemplar.

PELA CONTRATADA (P&D AGENCY)

O CONTRATANTE (CLIENTE)

Assinatura: _____

Nome: _____

P&D Agency — Trabalhador(a) Independente

Data: ____/____/2026

NIF / Empresa: _____

Data: ____/____/2026



COMPROMISSO P&D AGENCY

Agradecemos a sua confiança • Presença digital de alta performance

WWW.PDAGENCYDIGITAL.COM